

Por la presente, se publica el presente informe que reemplaza el texto íntegro del Decreto N° 1218/2025. Por medio del mismo, se suprime el nombre de determinados testigos en miras a salvaguardar su derecho a la intimidad que se vería afectado por una publicación en el Boletín Oficial. A su vez, se deja constancia que el citado Decreto fue notificado, íntegramente, a los interesados en el marco de las actuaciones municipales nro. 3004/2024, respetando de ese modo el debido proceso administrativo y el derecho de defensa. Conste.-

Número: DECRE-2025-1218-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 15 de Octubre de 2025

Referencia: Expediente N° 3004/2024. Declaración de Cesantía y Suspensión a distintos agentes de la Secretaría de Planeamiento Urbano.

VISTO la Ley N° 14.656 (y sus modificatorias), la Convención Colectiva de Trabajo (Ordenanzas Nros. 8850, 9078 y 9202), la Ordenanza General N° 267/1980, los Decretos Nros. 280/2024, 358/2024, los Legajos Nros. 18.163, 62.151, 63.690, 66.675, el Expediente N° 3004/2024; y

Considerando:

Que inician los actuados del visto a partir de dos presentaciones, de fecha 12 de marzo de 2024, suscriptas conjuntamente por el entonces Director General de Obras Particulares, Sr. Matías E. Marcos, y la Secretaria de Planeamiento Urbano, Sra. Florencia Aguilar, en las que denunciaron presuntas graves irregularidades en el control de dos obras particulares, ubicadas en las calles Darregueyra N° 2851 de Boulogne (fs. 1/19) y Arenales N° 2345 de Martínez (fs. 23/39), ambas de este Partido de San Isidro, en donde habrían tenido diversas intervenciones y responsabilidades los agentes Sebastián Flores Sánchez (Legajo N° 62.151), Horacio Alberto Reynoso (Legajo N° 18.163), Jorge Andrés Castiglione (Legajo N° 63.690) y Milagros Camila Barrios (Legajo N° 66.675);

Que, dichas notas (v. fs. 1/4 y 23/24) dan cuenta de un presunto accionar irregular por parte de los agentes mencionados. Según lo allí expuesto, los inspectores Flores Sánchez, Reynoso y Castiglione habrían promovido el cierre de incidentes vinculados a inspecciones de obras particulares, incorporando en el sistema “Muni-Digital”, utilizado para la gestión de denuncias y reclamos vecinales, información que no se correspondería con la realidad de los hechos, presumiblemente a cambio de dinero (ver capturas de pantalla del sistema “Muni-Digital” obrantes a fs. 5/19 y 25/39). A su vez, la agente Barrios, quien al momento se desempeñaba como supervisora interina, habría dispuesto el cierre de dichos incidentes sin efectuar el debido control o verificación de lo informado por los inspectores;

Que, asimismo, se expuso que el inmueble ubicado en la calle Darregueyra N° 2851 de Boulogne fue objeto de siete (7) denuncias vecinales por presuntas irregularidades en una obra en ejecución que carecía de permiso o autorización alguna. En razón de ello, se encomendó la realización de la inspección a los agentes Reynoso y Flores Sánchez, disponiéndose además que la agente Barrios efectuara el control correspondiente, a fin de contrastar la información registrada en el sistema “Muni-Digital” (v. constancias obrantes a fs. 5/19);

Que, según los denunciantes, el agente Reynoso tomó intervención en cuatro (4) incidentes que le fueron derivados por Orden de Trabajo de fecha 20 de febrero de 2024 (N° 5822865, N° 5829183, N° 5830337 y N° 5843628). Seguidamente, el 28 de febrero de 2024, se presentó en el lugar y dejó la Cédula N° 00158 (fs. 14), haciendo constar que se trataba de una “obra de posible vieja data” y que “no se verifican obreros trabajando”, propiciando el cierre de los cuatro trámites, el 29 de febrero de 2024, con la misma argumentación (fs. 15/16). En consecuencia, ese mismo día la agente Barrios, basándose en los informes elaborados por el inspector Reynoso, dispuso el cierre de los trámites correspondientes. En dos de los casos, además, se emitieron respuestas formales a los vecinos denunciantes (Incidentes N° 5829183 y N° 5843628), en las cuales se ratificó la inexistencia de actividad de obra en el inmueble inspeccionado;

Que, por su parte, de la mencionada nota surge que otras tres (3) denuncias motivaron la intervención del agente Flores Sánchez, conforme a la Orden de Trabajo emitida el 7 de marzo de 2024 (Incidentes N° 5894756, N° 5908209 y N° 5908428); sin embargo, dicho agente no habría cumplido con las tareas de inspección que le fueran encomendadas;

IF-2025-00232562-SI-DELE

Que, finalmente, el mencionado Director General, Sr. Matías Marcos, se hizo presente el día 8 de marzo de 2024 en el domicilio referido, constatando la inexactitud de los informes emitidos por el agente Reynoso, toda vez que efectivamente se estaban ejecutando tareas de obra en el lugar. En virtud de ello, dispuso la clausura correspondiente y labró el Acta N° 172015 (cfr. fs. 1/4 y fs. 17/19);

Que, en lo que respecta a los hechos vinculados al inmueble sito en la calle Arenales N° 2345 de Martínez, manifestaron que la investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la Concejal , quien indicó que dos inspectores habrían solicitado dinero al propietario de la obra a cambio de no disponer su paralización, toda vez que las tareas ejecutadas excedían el alcance autorizado por el Aviso de Obra y requerían la tramitación de un Permiso de Construcción, configurando una infracción al artículo 2.1.1.1. del Código de Edificación y a los artículos 89 y 90 del Código Contravencional (cfr. fs. 25/26);

Que, según se expuso, sobre dicho inmueble se efectuaron dos inspecciones previas: 1) el 9 de febrero de 2024, donde el agente Reynoso informó que *"se cumple con lo solicitado en el aviso de obra"* (cfr. fs. 27), adjuntando fotografías; y 2) el 4 de marzo de 2024, en la que el agente Castiglione consignó que la obra *"se ajusta a lo declarado cambio de pisos revoque y pintura"* (cfr. fs. 32), adjuntando una imagen de escasa claridad. En esta segunda visita, según expusieron los denunciantes, el agente Castiglione habría concurrido acompañado por el inspector Flores Sánchez, sin perjuicio de que el informe llevara únicamente la firma del primero (constancias obrantes a fs. 25/39);

Que por su parte, el Director General Matías Marcos, motivado por la denuncia, se apersonó en el lugar el 6 de marzo de 2024 y constató la inexactitud de los informes emitidos por los inspectores Reynoso y Castiglione (presuntamente acompañado por Flores Sánchez), toda vez que las tareas efectivamente excedían el alcance autorizado. En consecuencia, procedió a labrar el Acta N° 172013 y colocar la faja de clausura (cfr. fs. 34/39);

Que, según los denunciantes, a raíz de esa clausura, el 7 de marzo de 2024 se presentó en las oficinas municipales la arquitecta [REDACTED], quien habría manifestado que *"su capataz pagó el dinero que solicitaron los inspectores a los fines de que no le paralicen la obra"* (cfr. fs. 23/24);

Que, bajo el marco descripto, fue llamada a intervenir la Subsecretaría Legal y Técnica, que consideró pertinente iniciar acciones legales y administrativas ante los hechos descriptos. En tal sentido, propuso: a) la presentación de denuncia penal contra los agentes involucrados, por la presunta comisión de delitos tales como cohecho, violación de los deberes del funcionario público y encubrimiento; b) la presentación de denuncia penal contra la arquitecta [REDACTED], por la presunta comisión del delito de cohecho; y c) el inicio de un sumario administrativo conforme a la Convención Colectiva de Trabajo (Ordenanzas N° 8850 y sus modificatorias Nros. 9078 y 9202), a los efectos de evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a los agentes por el incumplimiento de obligaciones, la violación de prohibiciones establecidas y la comisión de faltas graves que afecten materialmente a la administración municipal o su prestigio. Asimismo, propició la suspensión preventiva de los agentes involucrados, de acuerdo con el artículo 79 de la mencionada Convención (fs. 59);

Que, con previo dictamen del Asesor Legal del Municipio de fecha 22 de marzo de 2024 (fs. 60), mediante Decreto N° 280 de fecha 26 de marzo de 2024, se dispuso la instrucción del sumario administrativo (artículo 1°) y la suspensión preventiva sin goce de haberes por el término de treinta (30) días (artículo 3°) de los agentes Sebastián Flores Sánchez (Legajo N° 62.151), Horacio Alberto Reynoso (Legajo N° 18.163), Jorge Andrés Castiglione (Legajo N° 63.690) y Milagros Camila Barrios (Legajo N° 66.675), en los términos del artículo 79 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente (fs. 62/63);

Que, posteriormente, a fs. 68/70 y fs. 96/98, los agentes Castiglione, Flores Sánchez y Reynoso solicitaron vista de las actuaciones. El agente Reynoso, a fs. 71, 79 y 99/104, alegó una actitud antisindical y la violación de la tutela sindical, en virtud de su supuesto cargo como Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales de San Isidro;

Que a fs. 78, en virtud del Decreto 350/2024 que dispuso la creación de la Dirección General de Asuntos Disciplinarios, se decretó la designación como co-instructor sumariante al titular del área, Dr. Oribe, junto a los anteriores instructores, Sres. Asesor Legal y Subsecretario Legal y Técnico del Municipio (Decreto 358/2024);

Que, a fs. 72/75 y 80/83, obran las declaraciones testimoniales de los denunciantes, Sra. Florencia Aguilar y Sr. Matías Marcos, respectivamente, quienes ampliaron sus dichos y aportaron mayores detalles acerca de su intervención. Por su parte, el Sr. Marcos aportó los mensajes intercambiados vía WhatsApp, que, según manifestó, le habrían sido remitidos por la Concejal [REDACTED] (cfr. fs. 117/122). Asimismo, a fs. 76

obra la declaración de la mencionada concejal, quien, con posterioridad, acompañó el contenido de las comunicaciones mantenidas por el mismo medio con la Arq. [REDACTED], las cuales obran a fs. 89/94;

Que, a fs. 95, los instructores sumariantes dispusieron citar en audiencia testimonial a las arquitectas [REDACTED] y [REDACTED], cuyos relatos obran a fs. 127/128 y 129/130, respectivamente. A su vez, ese mismo 26 de abril de 2024, se les recibió declaración testimonial a [REDACTED] (v. fs. 124), a María Mercedes de la Fuente (v. fs. 125) y a [REDACTED] (v. fs. 130/131);

Que, paralelamente, el testigo [REDACTED], quien a fs. 130/131 expuso haber mantenido comunicaciones vía Whatsapp con la propietaria del inmueble sito en la calle Darregueyra 2851, que darían cuenta acerca de la participación de los inspectores en los hechos vinculados con ese domicilio, aportó la transcripción de esas comunicaciones, cuya desgravación luce a fs. 132/150;

Que a fs. 151/170 fue agregada la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Humanos, motivada en el pedido por parte de los instructores sumariantes respecto a la información que obra en la Municipalidad sobre el Sindicato de Empleados Municipales de San Isidro;

Que, una vez producida la prueba de cargo, los instructores sumariantes emitieron el informe de conclusión de la etapa probatoria, según lo establecido en el artículo 75 de la CCT (IF-2024-00003603-SI-SSLT, fs. 171/172);

Que, primeramente, atendiendo a las peticiones de vista, debido a que se trató de un pedido que -en ese momento- se encontraba fuera de término, mantuvieron el criterio dispuesto por el artículo 75 de la CCT, que dispone el secreto de sumario hasta tanto estuviera finalizada la etapa probatoria;

Que, asimismo, los instructores sumariantes analizaron la alegación de tutela sindical esgrimida por el agente Reynoso y concluyeron su rechazo por ser legal y fácticamente infundada, conforme los siguientes motivos;

Que destacaron que, al igual que lo ha sostenido la Dirección Provincial de Personal de la Provincia de Buenos Aires, el vínculo entre la Administración Pública y sus trabajadores están regulados por normas de derecho público provincial, toda vez que no es materia delegada a la Nación (cfr. p. 636 en Bastons, J. L. (2006). Empleo Público (1a ed.). Librería Editora Platense). En ese sentido, señalaron que la Convención Colectiva de Trabajo, aprobada por la Ordenanza N° 8850 y modificada por las Ordenanzas N° 9078 y 9202, hace remisión específicamente a la Ley Nacional N° 23.551 en cuanto se refiere a la negociación colectiva y al aporte obligacional. Esto es, según los sumariantes, no hay remisión, ni mención específica, a la tutela sindical en procesos disciplinarios, situación que se reitera en la Ley Provincial N° 14.656. Por el contrario, hay una regulación autónoma del proceso disciplinario, en la que se han reglamentado íntegramente aspectos de debido proceso a efectos de garantizar el pleno derecho de defensa que posee un trabajador con estabilidad;

Que, en segundo lugar, sostuvieron que al momento del dictado del Decreto N° 280/2024 (26 de marzo de 2024), la asociación sindical a la que el agente alega pertenecer no había regularizado su situación ante el registro nacional (cfr. art. 3 de la Resolución N° 1586/23 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación), lo que, según concluyeron, invalida la personería invocada;

Que, en tercer lugar, señalaron que aún suponiendo que las presentaciones se encuentran realizadas por el Secretario General de una asociación gremial simplemente inscripta en un regular estado de inscripción, la tutela sindical invocada (esto es, la imposibilidad de modificar la situación laboral de un determinado trabajador sin antes requerir la intervención judicial) está prevista para aquellos sindicatos con personería gremial. Así, señalaron, la Ley Nacional N° 23.551 invocada, establece dicha tutela en el artículo 52, que refiere a su vez a las garantías previstas en el artículo 40 (y concordantes), 48 y 50. En el caso de la personería invocada por el agente Reynoso (alegando el carácter de Secretario General), sostuvieron que ha de estarse a lo que refiere el artículo 48, que expresamente prevé determinadas protecciones para aquellos que ocupen cargos o representen “...asociaciones sindicales con personería gremial...”;

Que, por último, determinaron que, aún suponiendo que las presentaciones se encuentran realizadas por personal perteneciente a una asociación sindical con personería gremial, corresponde recordar el criterio del Municipio, sustentado en la normativa vigente en la materia, respecto de la representación sindical y su correlato en la tutela sindical. Sostuvieron que es dable entender que la tutela se justifica en la correcta representación de la asociación gremial, y que difícilmente se pueda postular un criterio contrario, pues no se pueden reconocer derechos sin sustento en la representación que se pretende ostentar. Asimismo, argumentaron que no surge de los expedientes acompañados, o invocados, el número de afiliados del Sindicato de referencia, solo una mera afirmación en actas de apertura y cierre, sin un padrón que haga

verificar la misma, a efectos de permitir la posibilidad de identificar la proporción de representantes conforme lo estableciera la normativa vigente en la materia, entre las que se encuentra la Ley Nacional N° 23.551. Por ello, según su criterio, resulta totalmente excesiva la cantidad de representantes que son notificados al Municipio en las copias de los distintos expedientes que obran en las presentes actuaciones;

Que, tras dicha fundamentación, los sumariantes dejaron asentado que ello no obsta a que los agentes puedan integrar y formar parte de cualquier asociación sindical, e incluso desempeñarse en una comisión directiva. Sin embargo, ello no implica una deducción automática ni incontrovertible que permita concluir en la existencia de inmunidad alguna bajo el amparo de la tutela gremial invocada;

Que, tras llevar a cabo las aclaraciones anteriormente detalladas, los instructores formalizaron el auto de imputación afirmando que se habría logrado acreditar que: 1) *“En primer lugar, que el 20 de febrero de 2024 el agente Horacio Reynoso se presentó en el inmueble sito en Darragueyra 2.851 de Boulogne, San Isidro, para inspeccionar el estado de una obra con motivo de una denuncia. A pesar de que se constató que una irregularidad que debió haber dado lugar a la clausura (las tareas efectuadas no se ajustaban a lo autorizado mediante el Aviso de Obra, infringiendo el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación de San Isidro y los arts. 89 y 90 del Código Contravencional), omitió llevarla a cabo y coordinó una nueva fecha para hacerse presente. Así, el 28 de febrero de 2024, en el mismo lugar, los inspectores Sebastián Flores Sánchez y Jorge Castiglione acompañados por un tercer hombre no identificado, se apersonaron, constataron lo mismo y exigieron la suma de treinta mil pesos (\$ 30.000) para no clausurar la obra y permitir su continuación. La infractora abonó esa suma de dinero y los agentes no clausuraron la obra, brindando información falsa sobre lo constatado en el sistema informático Muni Digital y permitieron que la ejecución de la actividad antirreglamentaria continuara”*; y 2) *“En segundo lugar, que el 9 de febrero del 2024 y el 4 de marzo de 2024 los agentes Jorge Castiglione y Sebastián Flores Sánchez se presentaron en el inmueble de Arenales 2.345 de esta ciudad en reiteradas oportunidades y, aunque constataron que existía una infracción porque se habían ejecutado tareas de obras mayores a las que el Aviso de Obra permitía (concretamente, se había derribado una pared y las tareas efectuadas no se ajustaban a lo autorizado mediante el Aviso de Obra, infringiendo el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación de San Isidro y los arts. 89 y 90 del Código Contravencional), evitaron cumplir con su función y clausurar la actividad y exigieron una suma de dinero para hacerlo que, finalmente, una persona en la obra que sería [REDACTED] les abonó. Así, brindaron información falsa sobre lo constatado en el sistema informático Muni Digital y permitieron que la obra siguiera su curso”*;

Que, concretamente, afirmaron que *“Sebastián Flores Sánchez, Jorge Castiglione y Horacio Reynoso, actuando en su carácter de inspectores de la Dirección de Obras Particulares, exigieron el pago de sumas de dinero para evitar cumplir con su deber”*; y que *“la agente Milagros Barrios estaba a cargo de la supervisión de los inspectores mencionados y en relación al inmueble de Darregueyra, a pesar de que recibió múltiples denuncias no fue diligente en controlar la tarea desarrollada por los inspectores”*;

Que, según dicho informe, el accionar de los inspectores podría ser considerado cohecho pasivo (artículo 256 del Código Penal) y, por lo tanto, rige el artículo 10, inciso d, en función del artículo 7, inciso b, de la CCT. Asimismo, sostuvieron que podría afirmarse que omitieron prestar sus servicios en forma regular, con dedicación, contracción al trabajo y la diligencia conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración (artículo 12, inciso a, CCT), todo lo cual supone una inconducta notoria (artículo 69, inciso 3, CCT), incumplimiento de las obligaciones (artículo 69, inciso 4, en función del artículo 12, incisos a y b, CCT) y quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas (artículo 69, inciso 5, en función del artículo 13, incisos a y b, CCT) que suponen faltas graves que perjudicaron el prestigio y los bienes de la Administración (artículo 69, inciso 9, CCT);

Que, en el caso de la supervisora Milagros Barrios, determinaron que su accionar podría encuadrar en un irregular desempeño y falta de diligencia (artículos 12, inciso a, y 68, inciso 3, CCT);

Que, con fecha 3 de mayo de 2024, se notificó el auto de imputación a todos los sumariados (fs. 173 a 180), concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para presentar su defensa, ofrecer prueba y ejercer su derecho a contar con asistencia letrada, de acuerdo con el artículo 75 de la CCT vigente;

Que, con fecha 9 de mayo de 2024, se remitió copia digital de los actuados del visto a la agente Barrios (cfr. fs. 181);

Que, con fecha 13 de mayo de 2024, se presentó Horacio Alberto Reynoso quien alegó privilegios sindicales, solicitó copia de su legajo y cuestionó la imputación, limitándose a negar los hechos sin aportar pruebas (fs. 182/183);

Que, con fecha 15 de mayo de 2024, los agentes Flores Sánchez y Castiglione solicitaron copias de las actuaciones (fs. 184/185), lo que les fue otorgado; además, tomaron vista de las mismas (fs. 186). Ese mismo día, se remitieron copias digitalizadas del expediente a las direcciones de correo electrónico notificadas por Reynoso (fs. 187), Castiglione (fs. 188), Flores Sánchez (fs. 189) y Barrios (fs. 190);

Que, a fs. 191/329, se incorporaron a las actuaciones copias certificadas de las fojas de servicio y de los legajos correspondientes a todos los sumariados;

Que, ante la solicitud de vista de las actuaciones por parte de la agente Milagros Camila Barrios (fs. 333), los instructores sumariantes emitieron el informe IF-2024-00004632-SI-SSLT (fs. 336), mediante el cual dispusieron: a) poner nuevamente las actuaciones a disposición de todos los sumariados en la Asesoría Legal, en días hábiles administrativos de 9 a 14 horas; b) notificar que podrán efectuar presentaciones exentas del pago de derechos de oficina en la mesa de entradas de la Municipalidad, indicando dirección y horarios; c) informar la posibilidad de solicitar copias certificadas en papel, previa cancelación de los derechos correspondientes; y d) extender el plazo de traslado conferido en los términos del artículo 75 de la Convención Colectiva de Trabajo hasta el 31 de mayo inclusive;

Que, el mencionado informe fue notificado a los agentes el 17 de mayo de 2024 (cfr. fs. 337/341), utilizando sus domicilios postales denunciados en el expediente. Paralelamente, la notificación también se efectuó a través de correo electrónico, acompañando nuevamente copia digitalizada de las actuaciones (fs. 342/345);

Que, con fecha 17 de mayo de 2024, la agente Barrios presentó su descargo (fs. 346/351), en el cual planteó la nulidad de la imputación y cuestionó la validez del informe de cargo alegando la ausencia de firmas. Asimismo, respecto a la imputación por incumplimiento de obligaciones (art. 12, inc. a) e incursión en falta grave (art. 68, inc. 3 de la CCT), la agente sostuvo que la acusación era genérica. Finalmente, la defensa se centró en cuestionar su rol de supervisora en el sistema de denuncias, la interpretación del concepto de “múltiples denuncias”, su percepción sobre la remuneración y la supuesta falta de perjuicio al Municipio o de facultades para ejercer la supervisión de manera efectiva. Por último, solicitó que sea citada a prestar declaración testimonial la trabajadora Sra. [REDACTED], quien era la supervisora del área que, ante su ausencia por vacaciones al momento en que acontecieron los hechos aquí investigados, fuera reemplazada por la agente Barrios;

Que, por su parte, los agentes Flores Sánchez, Castiglione y Reynoso presentaron los descargos que lucen a fs. 352/358, 359/365 y 366/372, respectivamente, siendo los mismos prácticamente idénticos y con argumentos análogos. El principal argumento esgrimido por los tres sumariados consistió en tildar el auto de imputación de arbitrario, sin indicar, no obstante, discrepancia concreta o fundamentación que respalde dicha afirmación. A su vez, incluyeron cuestionamientos referidos a la falta de análisis de las presuntas irregularidades cometidas por la Arquitecta [REDACTED], argumentando que no fueron consideradas en el presente sumario;

Que, en el marco de esas solicitudes y descargos, los instructores sumariantes analizaron las presentaciones de los agentes, mediante el informe IF-2024-00024181-SI-SSLT, de fecha 18 de octubre de 2024 (fs. 375bis/376);

Que, en relación con el descargo de la agente Milagros Camila Barrios (fs. 346/351), los instructores dispusieron rechazar el planteo de nulidad del auto de imputación (fs. 171/172 vta.) dado que: a) la alegada ausencia de firma es incorrecta, pues el documento fue suscripto por los tres instructores mediante firma digital del Sistema de Gestión Documental Electrónica; y b) la acusación en su contra no es genérica, ya que la descripción de los hechos y omisiones en su rol de supervisora fue lo suficientemente clara y concreta para que la agente pudiera ejercer su defensa. Asimismo, se rechazó por impertinente e inútil la declaración testimonial de [REDACTED], única prueba ofrecida por Barrios, por no hallarse la testigo en funciones mientras se sucedieron los hechos investigados;

Que, respecto a los descargos de los agentes Flores Sánchez, Castiglione y Reynoso (fs. 352/372), al ser presentaciones prácticamente idénticas, fueron analizados en conjunto por motivos de economía procesal. En ese sentido, desestimaron su principal argumento de arbitrariedad del auto de imputación por ser genérico y carente de fundamentación concreta. Además, constataron que los agentes no ofrecieron ni aportaron prueba de descargo pertinente, incluyendo un capítulo de solicitud de pruebas sin adjuntar elementos concretos ni listado de testigos;

Que, bajo el marco descripto, argumentando que se garantizó el debido proceso, cumplidas las notificaciones y vencido el plazo sin producción de prueba de descargo pertinente, los instructores declararon la

investigación concluida y corrieron traslado a los sumariados para que aleguen sobre el mérito de la misma (artículo 75 CCT);

Que este plazo comenzó a regir el 18 de octubre de 2024 (cfr. cédulas de notificación agregadas a fojas 377/381 y correos electrónicos agregados a fojas 382/383), y finalizó tras transcurrir los 5 (cinco) días hábiles previstos por el artículo 75 CCT, el 25 de octubre de 2024;

Que los agentes Castiglione (fs. 387/394), Flores Sánchez (fs. 397/403) y Reynoso (fs. 406/414) presentaron sus alegatos, con fecha 25 de octubre de 2024, mientras que la Sra. Barrios (fs. 418/420) lo hizo el 28 de octubre de 2024. En dichas presentaciones, los sumariados se limitaron a negar los hechos imputados y brindar idénticos argumentos a los oportunamente expuestos en sus descargos de fs. 352/358 (Flores Sánchez), fs. 359/365 (Castiglione), fs. 366/372 (Reynoso) y fs. 346/351 (Barrios). Vale aclarar que, en este último acto jurídico, Reynoso, Flores Sánchez y Castiglione también solicitaron producción de prueba testimonial;

Que, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, resulta pertinente destacar que, en sus alegatos, Castiglione (cfr. fs. 387/394) y Flores Sánchez (fs. 397/409), en relación con su intervención en la obra sita en Arenales 2.345, denunciaron haber recibido ofertas de dinero, por montos no determinados, con el fin de eludir sus funciones de inspección. En ese sentido, Flores Sánchez afirmó que *“el día lunes cuando me acerque, no estaba la arquitecta y solo había un obrero realizando tareas dentro del inmueble, cuando me acerque a dar conocimiento de la visita, el obrero ofreció dinero para que continúe con las demás visitas y poder seguir trabajando, lo cual, rechace rotundamente”*; y Castiglione dijo que *“al momento de la inspección de la casa de la calle Arenales, la Arq. [REDACTED], me dijo que estaba atrasada con la obra, y me manifiesta que, en la parte del frente, quería sacar la reja y hacer una pared a lo cual, le explico que, para esa tarea, necesitaba un permiso de obra, a lo cual me responde que no tenía mucho dinero pero que algo tenía, realizando muecas con la cara y gestos con la mano, insinuando la entrega de un dinero como dádiva para que hiciera vista ciega, pero tomé la decisión de hacer oído sordo”*;

Que, por su parte, Reynoso alegó (a fs. 406/414) respecto a su intervención en el inmueble de la calle Darregueyra, que *“se me derivan las órdenes de trabajo con fecha 20/02/2024, realizo la inspección el 28/02/2024, y la cierro el 29/02/2024, yo concurro al lugar; y verifico como es mi función como lo realizaba siempre, que, había una construcción en el primer piso, que no había obreros trabajando, y al no haberlos, no puedo actuar de manera que no corresponde”*;

Que, recibidos los alegatos finales de los sumariados (fs. 387/420), y tras una exhaustiva valoración de la prueba recabada, los instructores elaboraron la correspondiente conclusión sumaria (IF-2024-00036388-SI-SSLT, obrante a fs. 427/439), con opinión fundada, en los términos del artículo 75 de la CCT, indicando que, a su criterio, se comprobó fehacientemente la existencia de los hechos investigados;

Que, atendiendo a los alegatos finales de los agentes, los instructores sumariantes han concluido que los descargos y alegatos de los inspectores Castiglione, Flores Sánchez y Reynoso constituyen únicamente afirmaciones dogmáticas, genéricas y abstractas que no logran controvertir la contundente prueba de cargo sobre la materialidad de los hechos y su responsabilidad, quedando demostrada la certeza sobre su intervención y no ofreciendo ellos hipótesis alternativas. Reiteraron que se garantizó el debido proceso, más allá de que los agentes no aportaron prueba alguna para su defensa, limitándose a negar la acusación y deslegitimar a los testigos y la prueba documental. Asimismo, los pedidos de prueba formulados en los alegatos finales (incluidas las declaraciones de [REDACTED], Matías Emmanuel Marcos -quien ya declaró en autos- y [REDACTED]) fueron rechazados por ser extemporáneos (la etapa probatoria ya había concluido según la CCT) e impertinentes, al no justificarse su necesidad ni utilidad. Dejaron constancia, además, de que los inspectores afirmaron acompañar documental que no fue adjuntada;

Que, en cuanto a la agente Milagros Camila Barrios, rechazaron nuevamente su defensa de nulidad al considerar que la acusación en su contra fue concreta, delimitándose claramente que la imputación no es por cohecho o haber omitido la clausura, sino por su omisión de diligencia en su rol de supervisora circunstancial respecto al hecho de Darregueyra. Finalmente, contestaron que es incorrecta su afirmación sobre la secuencia procesal, dado que el procedimiento disciplinario, conforme a la CCT, confiere el derecho a ofrecer prueba luego de la acusación, siendo la única prueba solicitada por Barrios (la declaración de [REDACTED]) rechazada por improcedente en su momento. Del mismo modo, consideraron infundada su alegación de no conocer la autoridad que dictó el proveído, siendo los instructores sumariantes designados oportunamente por decreto;

Que, ahora bien, en cuanto al análisis de las conductas achacadas a los agentes, concluyeron que los roles y competencias están debidamente acreditados y no fueron controvertidos: Flores Sánchez, Reynoso y Castiglione revestían como Inspectores de la Dirección General de Obras Particulares, siendo ellos los únicos empleados del área destinados a tales funciones. Su tarea se limitaba, en los casos en que eran requeridos, a efectuar un control in situ sobre la concordancia entre los permisos o avisos de obra otorgados a los inmuebles y la situación real de los mismos, debiendo, en caso de constatar la existencia de cualquier obra (por mínima que fuera) sin la autorización correspondiente, proceder a su inmediata clausura;

Que, por su parte, la agente Barrios, aunque no era su función habitual, cumplía tareas de supervisión en la misma Dirección General. Puntualmente, recibiendo las denuncias a través del sistema "MuniDigital" y derivando las tareas a cada inspector, gestionando su desenvolvimiento y control. Esta función le fue asignada en reemplazo de la agente [REDACTED], quien se encontraba de licencia;

Que, asimismo, sostuvieron que está fehacientemente probado que en el inmueble de Darragueyra N° 2851 de Boulogne se ejecutaba una obra edilicia sin permiso y en infracción al artículo 2.1.1.1. del Código de Edificación y los artículos 89 y 90 del Código Contravencional. Esto fue constatado y clausurado por el Director General Marcos, y cuya ilegalidad fue reconocida por la propia infractora [REDACTED] ante el testigo [REDACTED];

Que, también, se acreditó la intervención activa del agente Reynoso entre el 20 y el 23 de febrero de 2024, quien, a pesar de constatar la irregularidad que exigía la clausura, omitió su deber y coordinó una nueva visita. Su participación, según los instructores, quedó probada por el reconocimiento de [REDACTED] ante y por la firma y sello de Reynoso en la Cédula N° 158, utilizada para la entrega de la dádiva el 28 de febrero de 2024. El pago indebido por la suma de treinta mil pesos (\$30.000) fue comprobado mediante el testimonio juramentado de [REDACTED] y los audios y intercambio de mensajes de WhatsApp aportados;

Que, en definitiva, los instructores concluyeron que la dádiva fue solicitada y percibida por los agentes Flores Sánchez y Castiglione, en tanto que el agente Reynoso habría participado activamente en el modus operandi descrito, al omitir disponer la clausura correspondiente y figurar su firma en la cédula utilizada para el cobro;

Que, en lo que respecta al hecho vinculado al inmueble sito en Arenales N° 2345 de Martínez, los instructores sumariantes afirmaron que los roles y competencias de los sumariados se mantienen, estando acreditado que en dicha dirección se realizaba una obra de construcción irregular que excedía lo autorizado por el Aviso de Obra, al haberse derribado una pared;

Que, según los sumariantes, dicha infracción al Código de Edificación (art. 2.1.1.1) y al Código Contravencional (arts. 89 y 90) fue constatada por las declaraciones testimoniales e informe del Director General Matías Marcos y Florencia Aguilar, lo que motivó la clausura de la obra por parte del Sr. Marcos. La denuncia de la Concejala [REDACTED] inició la pesquisa, confirmando que la arquitecta de la obra, [REDACTED], había recurrido a ella por un pedido de dádivas y había reconocido la situación de infracción de la obra;

Que, a su vez, afirmaron que está suficientemente acreditada la intervención de los inspectores Jorge Castiglione y Sebastián Flores Sánchez. En primer lugar, la Orden de Trabajo para inspeccionar la obra se asignó a Castiglione, quien luego cargó en el sistema "MuniDigital" la información falsa de que la obra estaba "OK", a pesar de que debía ser clausurada. En segundo lugar, la [REDACTED] indicó que la arquitecta [REDACTED] le había referido que uno de los inspectores se presentó como "Sebastián" y le proporcionó su contacto de celular con fotografía, identificándolo como Sebastián Flores Sánchez, lo cual fue ratificado por el agente Marcos;

Que, concluyeron los instructores, la intervención de ambos agentes queda probada por la prueba documental y las declaraciones de [REDACTED], Marcos y Aguilar, sin perjuicio de que, adicionalmente, la arquitecta reconoció positivamente a Flores Sánchez y Castiglione al exhibírsele las fotografías de sus legajos;

Que, por último, en función del rol, la competencia y las obligaciones probadas de la agente Milagros Camila Barrios, los instructores sumariantes concluyeron que incurrió en omisión al no ejercer debidamente su función de control en torno al hecho relativo a la calle Darragueyra. Afirmaron que la multiplicidad de denuncias recibidas y la concordancia de las alertas sobre la misma irregularidad debieron haber motivado un actuar más diligente y celoso para analizar la veracidad de la información ingresada por los inspectores y noticiar a su superior. En esa dirección, manifestaron que un desempeño más responsable de su tarea de supervisión podría haber evitado los hechos o mitigado el perjuicio causado;

Que, tras determinar los roles y responsabilidades de cada uno de los agentes, propiciaron la aplicación de la pena expulsiva de cesantía a los inspectores Castiglione, Reynoso y Flores Sánchez (artículo 67, inciso d CCT);

Que, en ese sentido, las conductas que tuvieron como probadas de los agentes Reynoso, Flores Sánchez y Castiglione, en relación con los inmuebles de Darregueyra N° 2851 y Arenales N° 2345, implica la omisión notoria de prestar sus servicios con la dedicación, contracción y diligencia necesarias, al abstenerse intencionalmente de clausurar las obras pese a constatar la infracción al Código de Edificación y Contravencional, y al brindar información falsa en el sistema informático Muni Digital para encubrir la ilegalidad (artículo 69 inciso 4, en función del artículo 12, inciso a y b, CCT). A su vez, el haber haber exigido y recibido sumas de dinero (\$30.000) de los infractores a cambio de omitir la clausura y permitir la continuación de la actividad antirreglamentaria constituye también un claro quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas en el ordenamiento laboral (artículo 69, inciso 5, en función del artículo 13, incisos a y b, CCT);

Que, más aún, la sanción propiciada se encuentra, a su vez, fundada en la gravedad de las faltas cometidas, lo que incluye la importancia de los roles confiados y violados, el perjuicio ocasionado, la pérdida de confianza, la comprobada falta de idoneidad, la conducta notoria y la afectación material al prestigio y a los bienes de la Administración Municipal (artículo 69, incisos 2, 3 y 9 CCT);

Que, asimismo, destacaron la gravedad de los hechos realizados por los inspectores, argumentando que podrían ser típicos de delitos de acción pública y por eso están denunciados penalmente por esta Municipalidad. Esta situación, además, conllevaría una causa de cese en los términos del artículo 10, inciso d, en función del artículo 7, inciso b, de la CCT;

Que, sobre estas inconductas, la instrucción sumariante destacó que *“estamos frente a hechos de corrupción, uno de los flagelos más graves que afectan los Estados de Derecho, las sociedades modernas y los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales–, así como al derecho al desarrollo. Todos sabemos que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución n° 1/18, “Corrupción y Derechos Humanos”). Incluso, sobre eso, no se puede obviar que Argentina asumió diversos compromisos en la lucha contra la corrupción y delitos conexos a través de distintos instrumentos internacionales tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 1996, ley 24.759, B.O. 17/1/1997) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 2003, ley 26.097, B.O. 9/6/2006)”*;

Que, respecto de la agente Barrios, se propuso la sanción de suspensión por 30 días, considerándola cumplida con la suspensión preventiva ya impuesta por el Decreto 280/2024, que ordenó el inicio del presente sumario (artículos 67, 68, inciso 3 y 4, 79 y 80, CCT);

Que, específicamente, los sumariantes opinaron que los hechos atribuidos a ella *“únicamente puede ser calificado como una prestación de servicio irregular y una falta de dedicación, contracción al trabajo y diligencia conducente al mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración (artículo 12, inciso a, CCT), que supone la negligencia en el cumplimiento de sus tareas (artículo 68, incisos 3 y 4, CCT)”*, por lo que la sanción justa, proporcional y merecida debía ser menor a la de los inspectores;

Que, considerando que el Asesor Legal intervino en las actuaciones en calidad de instructor sumariante, se excusó de emitir dictamen legal, por lo que la intervención correspondió por avocación a la Secretaría Legal y Técnica. Esta realizó un nuevo y profundo análisis de las actuaciones, plasmado en el Dictamen IF-2025-00025702-SI-SECLYT (fs. 440/444). En dicho marco, se concluyó que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la normativa aplicable, respetando especialmente los derechos y garantías de las personas sumariadas, alcanzándose el estado de conclusión sumaria sin observaciones a efectuar;

Que, por su parte, llamada a intervenir la Junta de Disciplina, reunida el 1° de abril de 2025, emitió el dictamen de su competencia -de conformidad con el artículo 76 de la CCT y los Decretos Nros. 794/2016 y 1230/2019- adhiriendo cabalmente por unanimidad al criterio de los instructores sumariantes (cfr. fs. 448/450);

Que, específicamente, la Junta de Disciplina dictaminó que sobre los agentes Flores Sánchez, Castiglione y Reynoso *“se puede concluir que los inspectores han actuado de manera irregular, entendiendo que se ha verificado los incumplimientos graves de los deberes de los funcionarios, planteada por la Secretaría de Planeamiento Urbano”*, y que *“con respecto a la Sra Barrios, la falta administrativa ya ha sido saneada con la suspensión que ha cursado”* (cfr. fs. 448/450);

Que, en consecuencia, y por los sólidos fundamentos documentales y argumentales que surgen de las actuaciones identificadas en el Visto, hasta aquí relacionadas, se comparte el criterio de los instructores sumariantes y de la Junta de Disciplina;

Que, en función de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente (artículo 81, inciso a, CCT);

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante, en los términos del artículo 67 inciso d de la Convención Colectiva de Trabajo, al agente Horacio Alberto Reynoso (Legajo N° 18.163), por encontrarse probados los incumplimientos al artículo 12, incisos a) y b), CCT, así como también los quebrantamientos a las prohibiciones dispuestas por el artículo 13, incisos a) y b), CCT, y por encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el artículo 69, incisos 2, 3, 4, 5 y 9, CCT, conforme se detalla en los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- Declarar cesante, en los términos del artículo 67 inciso d de la Convención Colectiva de Trabajo, al agente Jorge Andrés Castiglione (Legajo N° 63. 690), por encontrarse probados los incumplimientos al artículo 12, incisos a) y b), CCT, así como también los quebrantamientos a las prohibiciones dispuestas por el artículo 13, incisos a) y b), CCT, y por encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el artículo 69, incisos 2, 3, 4, 5 y 9, CCT, conforme se detalla en los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- Declarar cesante, en los términos del artículo 67 inciso d de la Convención Colectiva de Trabajo, al agente Sebastián Matías Flores Sánchez (Legajo N° 62.151), por encontrarse probados los incumplimientos al artículo 12, incisos a) y b), CCT, así como también los quebrantamientos a las prohibiciones dispuestas por el artículo 13, incisos a) y b), CCT, y por encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el artículo 69, incisos 2, 3, 4, 5 y 9, CCT, conforme se detalla en los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 4°.- Suspender por el término de un mes, sin goce de haberes, en los términos del artículo 67 inciso c de la Convención Colectiva de Trabajo, a la trabajadora Milagros Camila Barrios (Legajo N° 66.675) por encontrarse probados los incumplimientos al artículo 12, inciso a, de la CCT, y por encontrarse incurso en los supuestos establecidos en el artículo 68, incisos 3 y 4, CCT, conforme se detalla en los considerandos del presente-

ARTÍCULO 5°.- Dar por cumplida la suspensión de la agente Milagros Camila Barrios (Legajo N° 66.675), la cual operó desde el 4 de abril de 2024 hasta el 3 de mayo del mismo año.-

ARTÍCULO 6°.- Notificar a los agentes Horacio Alberto Reynoso (Legajo N° 18.163), Jorge Andrés Castiglione (Legajo N° 63. 690), Sebastián Matías Flores Sánchez (Legajo N° 62.151) y Milagros Camila Barrios (Legajo N° 66.675) y poner en conocimiento de la Subsecretaría de Recursos Humanos, la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, la Agencia de Control de San Isidro, la Dirección General de Fiscalización de Obras y la Dirección General de Asuntos Disciplinarios lo resuelto en el presente decreto.-

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica.-

ARTÍCULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

FIRMADO: RAMÓN LANÚS. INTENDENTE. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. MARÍA MANUELA LÓPEZ MENENDEZ. JEFE DE GABINETE. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. LAURA CAROLINA LEALI. SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00232562-SI-DELE

Buenos Aires, Lunes 20 de Octubre de 2025

Referencia: Expediente N° 3004/2024. Declaración de Cesantía y Suspensión a distintos agentes de la Secretaría de Planeamiento Urbano.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.20 09:06:46 -03:00

MARIA FLORENCIA COBO VIZZOCO
Directora General
Dirección General de Despacho y Legislación
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.20 09:06:47 -03:00